

ת.א.: **69771-05-24**

בבית המשפט השלום – תל אביב יפו
נחתם: יום שלישי כ' אייר תשפ"ד | 28 מאי 2024

בעניין:

חמדה חריב ת.ז:

מביר אל מכסור טל: 052-3297773

ע"י ב"כ עוה"ד ספיר בודוק בן-צוק
משדרות פלי"ם 16 "בית שערי משפט" (ק"י-11)
ת.ד. 33965 חיפה 33033 (מ.ר. 46793)
טל: 04-8677812 פקס: 04-8677810
דוא"ל: LBG@zahav.net.il

התובעת

נגד

1. ר. ביסה בע"מ ח.פ. 510955016
מרח' המצודה 24 אזור 5800168

2. ביסה שלמה ת.ז:
מרח' קפריסין 19 תל אביב 6901662

3. ביסה רפאל ת.ז:
רובין ראובן 2 תל אביב 6941253

הנתבעת

טלפון: 073-3383888 דוא"ל: info@bunique.co.il

כתב תביעה

נתונים כלליים:

סוג תביעה: כספית, הפרת חוזה, השבה ונזיקין, עשיית עושר שלא במשפט
סכום התביעה: 900,000 ₪ (לצרכי אגרה) (תשע מאות אלף ₪).
אגרה: 11,250 ₪ (מחצית ראשונה) **תקנה 1 לתקנות בתי המשפט (אגרות), ה'תשס"ז – 2007**
הסעד המבוקש: סעד כספי
הליכים קודמים: תביעה למתן צו מניעה בפני ס. הנשיא כב' השופט אבי שלו ת.א. 29379-01-24
חמדה חריב נ' ר. ביסה בע"מ

הזמנה לדין

הואיל והתובע הגיש כתב תביעה זה נגדך, אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, לתשומת לבך, אם לא תגיש כתב הגנה אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

תיאור תמציתי של בעלי הדין:

1. התובעת נשואה ואם לשני ילדים, המתגוררת ביישוב הבדואי **ביר אל מכסור**, בעלת ניסיון (קרוב לעשר שנים) וכישורים רבים בתחום ניהול שיווק ומכירות של מוצרי הנעלה ומוצרי עור לסוגיהם בחנויות נעליים וברשתות, וכן התמקצעה בתחום השיווק והמכירות, והישגה בתחום רבים.
2. הנתבעת 1 הינה חברה בע"מ הרשומה בישראל אשר נוסדה בשנת 1982 ומפעילה מספר חנויות לממכר מוצרי הנעלה ועור תחת שם המותג B.Unique ("בי. יוניק") ואשר בהיווסדה הנפיקה 100 מניות רגילות בנות 0.001 שקל ישן.
3. נתבעת 1 חברה משפחתית הנשלטת ובבעלות נתבע 2 שהינו בעל 40 אחוז מניות רגילות יחד עם אביו נתבע 3 המחזיק ב 60 אחוז מניות רגילות, ושניהם משמשים כדירקטורים בחברה המשפחתית.
4. הצדדים חתמו על הסכם שהופר ע"י הנתבעים, המקנה לתובעת זיכיון הפעלה וזכות ניהול לשתי חנויות תחת שם המותג B.Unique לתקופה של **שנתיים** עם שתי אופציות זהות ובסך הכל 6 שנים, כאשר אחת מצוייה במתחם "**חוצות המפרץ**" (חיפה) והתובעת החלה לנהלה עם צוות עובדיה ביום 01/09/23, והשנייה חנות המצויה "**במתחם הקיריון**" (קרית ביאליק) שהייתה אמורה להתקבל ביום 01/01/24 ושלא התקבלה לניהול למרות התחייבות חוזית של הנתבעת.

תמצית הסעדים המבוקשים

5. כב' בית המשפט מתבקש ליתן סעדים כדלקמן:
 - א. לקבוע בפסק דין כי הנתבעת 1 הפרה את ההסכם עם התובעת הפרה יסודית.
 - ב. לסעדים לעיל מתבקש הרמת מסך ההתאגדות כנגד בעלי נתבעת 1 אישית וביחד ולחוד מאחר ומדובר במעשה אישי של תרמית והונאה מלכתחילה תוך הסתתרות הנתבעים 2,3 תחת מסך התאגדות הנתבעת 1 וזאת כשיטה גם כלפי אחרים.
 - ג. לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד בהשבה, ולשלם לתובעת את דמי הזיכיון אשר שילמו.
 - ד. לחייב את הנתבעים להשיב ולשלם לתובעת את כל הרווחים שהפיקה בחודשי פעילותה בפועל.
 - ה. לחייב את הנתבעים לשלם לנתבעים את הסכומים שהיו אמורים להוות הכנסתם הוודאית לכל תקופת ההסכם ונמנעו מהם עקב הפרת ההסכם ע"י הנתבעים.
 - ו. לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת דמי השבה, נזק, עשיית עושר שלא במשפט ועוגמת נפש בסך 900,000 ₪ (הסכום לצרכי אגרה בלבד).
 - ז. לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד להשיב את שטר הביטחון שהופקד בידם.

תמצית העובדות הנחוצות לביסוס עילת התביעה:

6. הנתבעים עשו להם שיטה להחתים זכיינים על **הסכם זכיינות** לניהול חנות לממכר נעלים לתקופה ארוכה של לפחות **שנתיים** ועוד שתי אופציות הארכה, לקבל מאותם זכיינים כגון במקרה דנן, סך של 60,000 ₪ ואף יותר, להתחייב לשלם עמלות לזכיון כפי מחזור המכירות, ולאחר כשלושה עד

ארבעה חודשים, **מחלטים לעצמם הנתבעים את דמי הזיכיון ואת כל הפדיון מעמלות שצריכים היו לשלם** (במקרה זה לתובעת), מוציאים בכוח ובמעשה בריונות את הזכיינים מהחנות בתירוץ נבוב, וממשיכים הלאה עם זכיינים חדשים נוספים, בד בבד ובמקביל בו זמנית עם המקרה נשוא תביעה זו, היה מקרה נוסף עם חנות **בעיר טמרה** – וכך בשיטת נוכלים "מתפרנסים" הנתבעים, ומנסים להסתתר מאחורי מסך ההתאגדות של נתבעת 1.

7. התובעת נשואה ואם לשניים בעלת ניסיון וכישורים של קרוב לעשר שנים בניהול חנויות נעליים ומוצרי עור בעצמה ויחד עם צוות עובדים שהיא מגייסת לצרכי ניהול, שיווק ומכירות.

8. הנתבעת 1 הינה חברה בע"מ הרשומה בישראל אשר נוסדה בשנת 1982 ומפעילה מספר חנויות לממכר מוצרי הנעלה ועור תחת שם המותג B.Unique (בי. יוניק) חלקם באמצעות עובדיה וחלקם באמצעות מתן זיכיון למפעילים על פי הסכם הפעלה. (התובעת היא קבלן משנה).

9. הנתבעים 2,3 הם בעלי החברה, והחברה היא חברה משפחתית ופעולותיהם בנתבעת 1 הינה להשיא לנתבעים 2,3 רווחים כספיים אישיים, ונשוא תביעה זו ואף במעשיהם לאחרים שיפורטו, קיימים אותות מרמה והונאה מובהקים להתעשרות נתבעים 2,3 ממעשים אלה מאת התובעת.

10. עקב קשיים כלכליים שאליהם ככל הידוע נכנסה הנתבעת 1, מצאו לעצמם הנתבעים 2,3 שיטה לגיוס כספים באמצעות התאגיד שבבעלותם, תוך מכירת זיכיון להפעלת חנויות לממכר נעליים בסכומים גבוהים, הפעלת החנות בידי הזכיינים, וכעבור חודשים בודדים, "זורקים" את הזיכיון ללא החזר דמי הזיכיון, חילוט כל הכנסותיו, והכל במעשה בריונות של ממש, ואף מאיימים בהגשת תביעות נזיקין והפעלת שטר חוב המצוי אצלם לביטחון בכל עת שיחפצו. (אין מקרה זה יחיד בתביעה זו).

11. על פי הסכם שנחתם בין הצדדים ביום 31/08/23 או בסמוך לכך, קיבלה על עצמה התובעת את ניהול החנות המצויה במתחם "חוצות המפרץ" לתקופה של **שנתיים** עם שתי אופציות זהות להארכה, (סה"כ 6 שנים) והתעתדה ע"פ ההסכם לקבל תחת ניהולה חנות נוספת המצויה "**במתחם הקיריון**" ביום 01/01/24 ובתנאים שנקבעו בהסכם.

12. לצורך קבלת הזיכיון ובד בבד עם חתימת ההסכם בין הצדדים שילמה התובעת סך של 60,000 ₪, ועל פי ההסכם אמורה לקבל התובעת עמלת מכירות בכל חודש בהתאם למחזורי המכירות כפי שדורגו על ידי הצדדים בהסכם.

13. התובעת קלטה את החנות **בחוצות המפרץ** עם צוות עובדים דבר שדרש הימנה משאבים רבים מאוד והחלה בעבודתה, וכבר בחודש **נובמבר 2023** על פי ההסכם ביצעה מכירות במחזורים גבוהים מאוד ומעל המצופה, שעל פי ההסכם **זיכו אותה בעמלה בסך 30,153 ₪ הנגזרת ממחזור המכירות.**

14. התובעת אף הגדילה את מחזור המכירות בחודש **דצמבר 2023** דבר **שזיכה אותה בעמלה בגובה של 32,500 ₪.**

15. בחודש **ינואר 2024** "**נזרקה**" התובעת במעשה בריונות "**תרתי משמע**" מהחנות בחוצות המפרץ וזאת תוך כדי ניהול הליך הוצאת צו מניעה שהתנהל בפני כב' בית המשפט בהליך **בפני ס. הנשיא**

כב' השופט אבי שלו ת.א. 24-01-29379-2023 **חמדה חריב נ' ר. ביסה בע"מ** (עוד יפורט), ואף הכנסתה מעמלות חודש **ינואר 24** (חלקו של החודש) חולטו על ידי הנתבעים והופקדו לטענתם אצל ב"כ לעיל והם בסך של 14,582 ₪. (וראו בהמשך תוספת יתרת מזומנים בכספת ובקופה).

16. הנתבעים החליטו שלא לשלם את העמלות של **חודש דצמבר 2023 וכן של ינואר 2024**, וחילטו וניכסו את הכספים לעצמם **כמעשה נוכל**, וללא כל סיבה, כך שנוצר מצב שהתובעת גם שילמה דמי זיכיון בסך 60,000 ₪ לנתבעים, וגם הפסידה את כל שכרה (עמלת מכירות) שנגזל הימנה **בסך כולל (דצמבר 2023 וכן ינואר 24) בסך של 107,082 ₪**. לזה יש להוסיף עוד סך של כ 4,300 ₪ שנשארו בכספת החנות לאחר ההשתלטות הבריונית של הנתבעים ונעילת החנות, ומכאן, הן הסחורה והן מה שהיה בכספת חולטו על ידי הנתבעים, **ובסך הכל כספי 111,382 ש"ח**

17. הנתבעים הודיעו לתובעת באמצעות ב"כ עו"ד **בן עדני** כי כספי העמלות המגיעים להם הופקדו אצלו בחשבון נאמנות במקום להיות משולמים לתובעת, וזאת ללא כל סיבה **וללא המצאת כל אסמכתא** כי אכן אותם כספים מצויים בנאמנות (סתמית) אצל ב"כ הנתבעים. (סירבו להמציא תדפיס חשבון בנק נאמנות הפקדה). הנתבעים אף לא הגישו כל תביעה או מסמך שאמור ולו לכאורה להצדיק את מעשי חילוט הכספים לעצמם והשייכים במלא לתובעת.

18. **לאמור לעיל, קדם כדלקמן**: מייד לאחר חתימת ההסכם וכניסת התובעת לניהול המוצלח של החנות **בחוצות המפרץ**, החל בעל הנתבעת 1 **מר שלמה ביסה** בניסיון להביא לתיקון ההסכם שנחתם בין הצדדים, **האחד**: שלא למסור לתובעת את החנות במתחם הקיריון כי יש לו אחר בתנאים טובים יותר עבור הזיכיון, **והשני**: עקב דרישה מהנתבעים להקטנת העמלות שנקבעו בהסכם ושיהיו נמוכים יותר ממחזורי המכירות, והכל בשונה מהאמור בהסכם.

19. התובעת לא הסכימה לתיקונים בהסכם כפי שנחתם רק **ארבעה חודשים קודם לכן**, מאחר והוא מרע באופן משמעותי את תנאי ההסכם כנגד התובעת שביצעה מכירות בהיקפים גבוהים מאוד (הנתבעים ביקשו להקטין את אחוז העמלות הנגזר ממחזורי המכירות), ובפרט כאשר הנתבעים אף הודיעו לתובעת כי הם מבקשים אף לבטל את התחייבויותיהם למסור את החנות הנוספת במתחם הקיריון, מאחר ויש להם אחר שמוכן כאמור לשלם יותר עבור הזיכיון וכן ולהרוויח פחות. (פחות עמלת ניהול).

20. משראה הנתבע 2 כי התובעת עומדת על קיום ההסכם במלואו, **"צצה במפתיע"** תלונה מאיזו **"מתלוננת אנונימית"** שלטענתה ביקרה בחנות **בחוצות המפרץ**, ולטענת הנתבעת 1 במכתבה לתובעת והוא **"כהאי לישנא"** כי הלקוחה **"לא קיבלה את השירות המיטבי"**, ותו לא.

21. **"בעוון"** תלונה זו (תלונת שווא), החליט הנתבע 2 מבלי כל בדיקה של ממש וסתמית, להודיע לתובעת כי היא נדרשת לסיים את פעילותה בחנות, טען כי היא הפרה את ההסכם, איים וגם מימש, והודיע לתובעת כי לא תקבל חזרה את ה 60,000 ₪ שהופקדו רק **שלושה חודשים קודם לכן**, ומשראה כי התובעת לא נכנעת לו, הודיע לה כי לא ישלם לה אף את העמלות שהרוויחה ביושר בכישוריה הברוכים, ובכך חילט לעצמו את כל עמלות המכירות ודמי הזיכיון ששייכים ביושר לתובעת.

22. לא רק זו אלא זו, איימה הנתבעת 1 באמצעות נתבע 2 כי בסמוך לסוף חודש **ינואר 24** (ב- 26/01/24) כי בכוונתם לבצע "**דין עצמי**" ולבוא ולפנות את התובעת ועובדיה בכוח "**כביריון**" וללא כל צו שיפוטי.
23. כבר כאן תדגיש התובעת, כי כל מעשי הנתבעת 1 ובעליה אין הם אלא נובעים "**מתאוות בצע**" חסרת רסן, אין בתלונה לעיל דבר וחצי דבר עם התובעת ומי מעובדיה, החלטת הנתבעת 1 ובעליה נובעת משיקולים זרים, הונאה ותרמית מובהקים, אשר מפריס את ההסכם בין הצדדים ונעשו תוך ניסיון לפגוע אנושות בתובעת, בהכנסותיה, בעובדיה, ופגיעה מהותית בשמה הטוב ההולך לפניו ובפרט במקור פרנסתה.
24. כמוצא אחרון, ולפנים משורת הדין על פי ההסכם, הציעה התובעת לנתבעים, שהיא מוכנה לוותר על קבלת החנות **בקיריון** אם הדבר ירצה את הנתבעים, ושרק לא יפגעו בפרנסתה, אלא שנדחתה היא בגסות, ואף חילטה הנתבעת כאמור את כל הכנסותיה לעיל, ואף הודיע לתובעת כי לא תקבל בחזרה את דמי הזיכיון בסך של 60,000 ₪ ששולמו על ידה, ובכך נזקה הישיר של התובעת הינו 111,382 ש"ח בעבור כשלושה חודשים בטרם "**נזרקה**" מהחנות סתמית ובכוח.
25. לאור האמור, וכשלושה שבועות בטרם "**נזרקה**" התובעת בכוח, פנתה התובעת בתביעה למתן צו מניעה וצו עשה כנגד התובעת ביום 12/01/24 המורה על אכיפת ההסכם במלואו, צו מניעה, צו עשה, הצהרתי, ופיצול סעדים. (לעיל הליכים קודמים נשוא תביעה זו). **בפני ס. הנשיא כב' השופט אבי שלו ת.א. 29379-01-24 חמדה חריב נ' ר. ביסה בע"מ**
26. תוך כדי ניהול ההליך ועוד לפני קיום הדיון הראשון בהליך הקודם, כאשר אין על הנתבעים כל מורא מפני "**דין ודיין**", הגיע בשעה 07:00 של יום 26/01/24 נתבע 1 יחד עם מספר בריונים ועורך דינו, **השתלטו על החנות בכוח**, על הסחורה, ועל כספת וקופת החנות, **ונעלו את החנות מבחוץ עם מנעולי שרשרת אופניים והעמידו בריונים על מנת למנוע מהתובעת כל כניסה לחנות**, והכל תוך **עשיית דין עצמי** וללא צו שיפוטי, ובדעם כי מתנהל הליך בבית המשפט.
27. אף מעשי ההשתלטות על החנות על ידי הנתבעים, מהווים הפרה בוטה של ההסכם ודי בעיון פשוט בהסכם הקובע בסעיף 13.8 "**בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי המפעיל, תהא החברה זכאית לקבל צו מניעה ו/או צו עשה ו/או כל צו אחר, אשר תכליתו למנוע שימוש במושכר ו/או במוצרי החברה ו/או בסימן המסחרי של החברה**".
28. הנתבעים ללא כל צו שיפוטי עשו דין לעצמם לעיל הפרו את ההסכם, ובית המשפט אמר את דברו "בלשון המעטה" בהחלטתו מיום 28/01/24 "**דעתי לא נוחה ממעשה חד צדדי שנעה תוך כדי ההליך המשפטי**", **עוד נקבע "יש לקחת בחשבון כי נזקיה של המבקשת הם כספיים בעיקרם, ונחזה כי נזקים אלו הם ברי שיפוי"**.
29. מכאן תביעה זו על כל סעדיה לאחר שהתובעת קיבלה את הצעת כב' בית המשפט להגשת תביעה כספית כולל נזיקית, נמחקה התביעה לצווי מניעה והדבר נעשה בהסכמה שתוגש תביעה כספית להשבה ונזיקין זו, **כאן חשוב לציין כי בית המשפט ציין בדיון בצורה שלא מתפרשת לשתי פנים**.

כי לא רק בהשבה מדובר, אלא אף על הפסדי הכנסה ונזק שמכמתים את יתרת הזמן על פי ההסכם ולפחות שנתיים במכפלת שווי העמלות הצפוי.

30. (עד למועד כתב תביעה זה טרם התקבל תמלול פרוטוקול הדיון בתיק הקודם).

עיקרי העובדות ביתר פירוט:

31. התובעת תושבת הגליל "ביר אל-מכסור" בעלת ניסיון וכישורים רבים בתחום ניהול שיווק ומכירות של מוצרי הנעלה ומוצרי עור לסוגיהם בחנויות נעליים וברשתות מזה כתשע שנים, וכן התמקצה בתחום השיווק והמכירות, והישגיה בתחום רבים טובים ומוכחים, לרבות הפעלת צוותי עובדים המתמחה בתחום, וכן בעלה של התובעת מסייע בידה כעובד בתחום והינו יוצא צה"ל קצין (מיל") בדרגת סרן (גדס"ר 585 גדוד "סיירי המדבר").

32. הנתבעת הינה חברה בע"מ הרשומה בישראל אשר נוסדה בשנת 1982 ומפעילה מספר חנויות לממכר מוצרי הנעלה ועור תחת שם המותג B.Unique (בי. יוניק) חלקם באמצעות עובדיה וחלקם באמצעות מתן זיכיון למפעילים על פי הסכם זיכיון, ומנהלה ואחד מבעליה הינו **מר שלמה ביסה** שניתן להגדירו "כרוח החיה" של הנתבעת.

על פי הסכם התפעול, התובעת הינה קבלן משנה, ובסוף כל חודש מוציאה היא חשבונית מס קבלה כעוסק מורשה עצמאי לנתבעת, לתשלום עמלת מכירות.

מצ"ב נסח החברה סומן 1

33. ביום 31/08/23 או במסוך מאוד לכך, נחתם הסכם בין הצדדים הקרוי "הסכם תפעול חנות חוצות המפרץ חיפה" לתקופה של שנתיים עם שתי אופציות הארכה דהיינו לתקופה מקסימלית של **שש שנות הפעלה** לחנות המצויה במתחם "חוצות המפרץ" להלן: "הסכם התפעול".

מצ"ב הסכם התפעול סומן 2

34. עוד נקבע בהסכם התפעול בסעיף 3.5.1.7 כי, תימסר לתובעת חנות נוספת במתחם "רשת הקיריון" וזאת על פי תנאי "הסכם התפעול", ובסך הכל על פי ההסכם תנהל התובעת שתי חנויות האחת במתחם חוצות המפרץ והשנייה במתחם הקיריון.

35. על פי הסכם התפעול בסעיף 7.5, שילמה התובעת דמי זיכיון בעבור זכות תפעול החנות המצויה במתחם "חוצות המפרץ" בסך של 60,000 ₪ **בצירוף מע"מ** לכל תקופת ההסכם לרבות האופציות.

36. על פי הסכם התפעול אמורה הייתה התובעת לקבל חנות נוספת במתחם הקיריון אשר תחילת הפעלתה תהא ביום 01/01/24, לפי **סעיף 3.5.1.2** להסכם התפעול, דבר שלא נעשה, והנתבעים התחמקו מלקיימו בתירוצים שונים, שעיקרם כי מצאו אחר עם תשלום דמי ניהול גבוהים יותר ותשלום עמלות ניהול נמוכות יותר.

37. התובעת השקיעה את מירב מרצה והונה על מנת לקבל על עצמה במלא את ניהול החנות הראשונה "**בחוצות המפרץ**", שילמה במלא את דמי הזיכיון לנתבעת, והוכשרה על ידי נציגי הנתבעת 1, בד בבד השקיעה את המירב להכשיר את החנות, קבלת סחורה, סידורה, ניהול קופה וגיוס צוות עובדים הכשרתם ועוד, ובעיקר ויתרה על הצעות אחרות שהיו בידה, **ושמה היא את כל כולה בעבור הצלחת הנתבעת והצלחתה היא במימוש הסכם התפעול.**

38. כאן חשוב לציין, התובעת הינה בעלת אוריינטציה מובהקת של אשת מכירות, כישורי ניהול, עבודה עם קהל לקוחות רחב ומגוון, נעימת הליכות, דוברת את שפות המקום ברהיטות ובמשך כל שנות עבודתה בתחום, לא דבק בה רבב. יודגש, הנתבעת ביצעה בדיקות מקיפות לכישוריה ע"י התובעת וזאת בטרם נחתם הסכם התפעול.

39. עם תחילת הפעלת החנות בחוצות המפרץ על ידי התובעת, **עמדה היא בכל יעדי המכירות** שהוצבו לה על פי ההסכם והרבה מעבר לזאת, כך הוא לפי סעיף 2.2 להסכם מכירות מינימאלי בסך של 100,000 ₪, ובסעיף 7.1 להסכם נקבע דירוג העמלות שלהן זכאית התובעת בהתאם לגובה ההכנסות.

40. לדוגמא, כבר בחודש **נובמבר 2023** ביצעה החנות בחוצות המפרץ תחת ניהול התובעת מכירות בהיקף גבוה מאוד אשר זיכתה את התובעת בעמלה בסך 30,153 ₪, וכך הוא אף בחודש **דצמבר 2023 היקף המכירות זיכה** את התובעת בעמלה גבוהה יותר בסך של 32,530 ₪ דבר המעיד בעד עצמו על היכולות הגבוהות והייחודיות של התובעת.

מצ"ב חשבוניות עמלות (נובמבר 23) סומנה 3

מצ"ב חשבונית עמלות (דצמבר 23) סומנה 4

41. עם תחילת עבודת התובעת בניהול החנות בחוצות המפרץ, החל בעלי הנתבעת **מר שלמה ביסה "לרדות ולהתעמר"** בתובעת תוך רצונו לתקן את הסכם התפעול, כגון לשנות את העמלות שסוכמו, להקטין את העמלות, ולהעלות את מחזורי המכירות, כך שבידי התובעת יישארו סכומים מזעריים בלבד.

עוד מסר **נתבע 2** לתובעת, כי באם לא תקבל את הצעתו לתקן את ההסכם לעניין העמלות ומחזורי המכירות המזכים את התובעת בעמלות כפי הכתוב בהסכם, לא יקבלו הם את החנות הנוספת המצויה במתחם הקיריון כפי שהתחייב בהסכם התפעול.

לאחר זמן נוסף, הודיע **נתבע 2**, כי יש בידו אחר שמעוניין בניהול החנות **במתחם הקיריון** ובסכומי כסף גבוהים יותר מאלו שסוכמו עם התובעת וכן בחישובי עמלות שונים וטובים יותר מבחינתו אל מול מה שסוכם בין הצדדים בהסכם.

בהמשך להתעמרות נתבע 2 בתובעת, מסר הוא לתובעת כי יש לו אחר שמוכן לשלם יותר ממה שהיא שילמה דמי זיכיון אף לחנות **בחוצות המפרץ** ואף באחוזי עמלות נמוכים יותר ולמחזורי מכירות גבוהים יותר ממה שסיכם בחוזה עם התובעת.

המשך הלחצים של הנתבעת 1 ומנהלה באמצעים "**בריוניים**" ומאיימים לא פסק באמצעות נתבע 2 **מר ביסה** ושליחיו השונים, ולמרות האמור, המשיכה התובעת בניהול החנות בחוצות המפרץ

במסירות, ביעילות, בסבר פנים יפות, תוך מטרה ליתן שירות איכותי ומיטבי לקהל הלקוחות, וכן להגדיל את מחזורי המכירות לטובת הנתבעת ובעלי מניותיה.

42. משראתה הנתבעת 1 ובעליה כי התובעת מתעקשת על קיום ההסכם "**ככתבו וכלשונו**", בחרה היא לפעול אופרטיבית כנגד התובעת ולמצוא לעצמה תירוץ "**נואל ונלוז**" באמצעות צד שלישי "**אנונימי**" בדמות אישה שהגישה "**תלונה**" כנגד התובעת על מתן שירות לא טוב וכלשון הנתבעת במכתבה מיום 11/12/23 כי מתלוננת אנונימית "**לא קיבלה את השירות המיטבי**", ומכאן "**כמוצא שלל רב**" הנראה כיציר כפיו של נתבע 2 **מר ביסה**, הודיע לתובעת כי החוזה הופר, והיא מתבקשת לפנות את החנות בחוצות המפרץ וכן כי אין בכוונתו ליתן לתובעת את ניהול החנות הנוספת במתחם הקיריון.

מצ"ב המכתב סומן 5

43. כאן חשוב לציין כי על פי הסכם הניהול מחוייבת הנתבעת במצלמות בקרה ופיקוח ס' 4.11 להסכם, והתובעת הסתירה ומסתירה ו/או העלימה ומחקה את סרטון אותו אירוע שקרי הקרוי "**לא קיבלה את השירות המיטבי**", לאותה "**לקוחה אנונימית**" וזאת מאחר והינו "**אירוע**" שקרי במהותו, ונוצר אך ורק על מנת "**לזרוק**" את התובעת מהחנות, והשתמשו בו "**כמוצאי שלל רב**" סתמי, ויצרו הימנו "**מהומה על לא מאומה**". (כב' בית המשפט יתבקש להורות לנתבעים להמציא את הסרטון).

44. ביום 13/12/23 השיבה התובעת באמצעות בא כוחה לנתבעת כי כל טענותיה כנגד התובעת אין בהם כל ממש, וכי נראה בבירור כי הניסיון להוציאה מהחנות בהתאם להסכם התפעול מניעו הם "**זרים**", ואף מוכחשים וכי **אין בהם כל אמת**, וניסיון הנתבעת להפר את ההסכם "**ולזרוק**" את התובעת נובע אך ורק מהצעות אחרות שקיבל **מר ביסה** והנתבעת 1 ומבחינתו "**אין דין ואין דיין**", ומצא תירוץ סתמי לסיים עם התובעת את ההסכם בניגוד לכל דין וכללי מסחר הוגנים ובכלל ואף לגזול לעצמו את כספי הזיכיון וכן את כל העמלות שהרוויחה התובעת ביושר.

בשים לב כי "**בצר לה**" עקב חששה לאבד את מקור פרנסתה ואת השקעתה הרבה, הציעה התובעת פשרה "**בעל כורחה**" כאמור בסעיפים 11-12 למכתבה, ואף הציעה **בסעיף 14** למכתבה לקיים פגישה על מנת ליישב את "**ההדורים**" המומצאים על ידי הנתבעת, **ולכל אלה סירבה הנתבעת.**

מצ"ב מכתב תשובת התובעת סומן 6

45. ביום 14/12/23 נשלח מכתב נוסף מאת הנתבעת עם איום לחילוט הפקדון בסך 60,000 ₪ (בניכוי הוצאות) (סעיף 9 למכתב) ובו חוזרת היא על דרישתה לסיום ההתקשרות בטענה של הפרת ההסכם **בגין טענתה השקרית של אי מתן שירות מיטבי לאיזו "מתלוננת" אנונימית.**

ביום 17/12/23 נשלח מכתב תשובה לנתבעת הדוחה שוב את טענתם ומדבר בעד עצמו על מעשיהם הנוגדים כל דין ראוי, כללי מסחר תקינים, ושאינו מוסרי בהתנהגותם, וכן דרישה לקיים את ההסכם התפעול במלואו.

ביום 20/12/23 השיבה הנתבעת, ורק אז טרחה לצרף את תלונתה של "**האנונימית**", שאף היא מעידה בעד עצמה כי מדובר **בפרובוקציה לשמה** שנראה בבירור כי מדובר "**בפיקציה**" יזומה על ידי הנתבעת

בכדי לחמוק מקיום הסכם התפעול ולחילופין מדובר במתלוננת קיצונית ופרובוקטיבית שחיפשה לעצמה עימות ומחשבות שווא (בעדותה בהליך הקודם -חששה שיעקבו אחרי וידקרו אותה ?).
הנתבעת בחרה להעלים את הסרטון המצלם את "האירוע" (שלא היה) מתוך כוונת זדון גרידא.

מצ"ב העתק התשובה מיום 14/12/23 סומן 7

מצ"ב מכתב תשובה מיום 17/12/23 סומן 8

מצ"ב מכתב מיום 20/12/23 סומן 8א'

46. "בעוד זה מדבר וזה בא", בעת הכנת כתב התביעה הקודם, נשלח מכתב נוסף מאת הנתבעת המעיד על התעמרות תוך הפרת הסכם התפעול, והחליטה הנתבעת שלא לשלם את העמלה המגיעה לתובעת בגין מכירות חודש דצמבר 2023 שהם 32,500 ₪ עמלה הנגזרת ממכירות חודש דצמבר על פי ההסכם.
"התירוץ" הינו כי לא הועברו כספי המזומנים לחודש דצמבר, שהינו דבר שקר בהכרח, משום שכל הכנסות המזומנים הועברו כמוסכם לחשבון הנתבעת כדבעי.

מצ"ב מכתב מאת הנתבעת סומן 9

מצ"ב מכתב התשובה סומן 10

47. הנתבעים כאמור החליטו שלא לשלם את העמלות של חודש נובמבר דצמבר 2023 וכן של ינואר 2024, וחילטו וניכסו את הכספים לעצמם כמעשה נוכל, וללא כל סיבה, כך שנוצר מצב שהתובעת גם שילמה דמי זיכיון בסך 60,000 ₪ לנתבעים, וגם הפסידה את כל שכרה (עמלת מכירות) שנגזל הימנה בסך כולל של 111,382 ש"ח וכל אלה שהם שכר עמלתה הועבר לטענת הנתבעים לידי ב"כ לנאמנות.

מצ"ב הודעות ב"כ הנתבעים סומנו 11

תחשיב השבה ונזקי הפרת החוזה:

48. לתובעת נגרם נזק עצום, לכל חודשי עבודתה המסורה והנאמנה לא קיבלה כלל את העמלות להן הייתה זכאית על פי ההסכם, חולטו כספי הזיכיון, ונגרם לה נזק של הפסדי הכנסה צפויים, ריאליים ומוכחים לכל תקופת ההסכם שהופר על ידי הנתבעים.

49. לנתבעת מגיע ללא עוררין החזר מלא של דמי הזיכיון, מלוא תשלום העמלה בגין חודשי, דצמבר 2023 וכן ינואר 2024 וכן הפסד הכנסות צפויות להסכם בחנות חוצות המפרץ והקריון לתקופה של שנתיים ימים על פי ההסכם שהופר כדלקמן:

החזר דמי זיכיון שחולטו סך של	60,000 ₪
תשלום חודש דצמבר 2023 סך של	32,500 ₪
תשלום חודש ינואר 2024 סך של	14,582 ₪
כספים שנשארו בכספת סך של	4,300 ₪
רווח צפוי בניכוי הוצאות ל 24 ח' (תחשיב לפי נטו 20,000 ₪ חוצות המפרץ)	480,000 ₪
רוח צפוי בניכוי הוצאות ל 24 ח' (תחשיב לפי נטו 20,000 ₪ קיריון).	480,000 ₪
עוגמת נפש והוצאות משפטיות ואח'	160,000 ₪

=====

סה"כ השבה, הפסד הכנסות וודאי צפוי ל 24 ח' 1,071,382 ₪

=====

סה"כ השבה, נזק, ועוגמת נפש 1,231,382 ₪ (לצרכי אגרה 900,000 ₪)

50. התחשיב לעיל הינו ללא מימוש האופציות לשכירות לשתי תקופות נוספות כאמור בהסכם (שש שנים לכל חנות), ומכאן תביעת התובעת הינה מינימליסטית ואף הוגבלה היא לצרכי אגרה ותעמוד על סך של 900,000 ₪ בלבד.

51. הנתבעים הודיעו לתובעת באמצעות ב"כ עו"ד בן עדני כי כספי העמלות המגיעים להם הופקדו אצלו בחשבון נאמנות במקום להיות משולמים לתובעת, וזאת ללא כל סיבה וללא המצאת כל אסמכתא כי אכן אותם כספים מצויים בנאמנות (סתמית) אצל ב"כ הנתבעים. (סירבו להמציא תדפיס חשבון בנק נאמנות הפקדה).

מצ"ב הודעות ב"כ הנתבעים סומנו 11

52. **הקטנת נזק:** עת הגשת תביעה זו, התובעת לא מצאה מקום עבודה חדש, ולא רק זו אלא זו, נאלצה היא לקחת הלוואות על מנת לשלם לעובדיה ולקיומה, ובכך נשארה היא בחסרון כיס והפסדי הכנסה הנובעים ממעשי הנתבעים כמפורט לעיל. התובעת אף ניסתה להקטין את נזקה לעיל על ידי ויתור קבלת החנות בקריון ורק שתישאר בחנות אשר "**בחוצות המפרץ**" והנתבעים חסמו כל אפשרות מהתובעת להקטין את נזקה.

העובדות המקנות סמכות לבית המשפט:

53. לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית לדון בתביעה מתוקף תניית שיפוט כמופיע בסעיף 14.5 להסכם הניהול.

54. לבית המשפט הנכבד סמכות שיפוט עניינית מאחר והשווי הכספי של ההסכם "**שווי הנושא**" אינו עולה על סך של 2.5 מיליון ₪.

הנורמה המשפטית

55. הנתבעת הפרה ומפרה את ההסכם ונהגה ואף נוהגת בחוסר תום לב מובהק על פי סעיפים 12 וגם 39 לחוק החוזים (חלק כללי), ה'תשל"ג - 1973 "**בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה**".

56. לתובעת שפעלה ופועלת ביושר בהגיות ובתום לב זכות לאכיפת ההסכם על פי **חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)**, תשל"א - 1970 וזאת מאחר והיא קיימה את ההסכם כדבעי ופעלה בדבקות ובמסירות להשאת רווחים לנתבעת ובעליה ובטיפול קהל הלקוחות במסירות.

57. הנתבעת הכניסה בסעיף 9.1 להסכם כי ביכולתה להביא לסיום החוזה "**מבלי כל נימוק ו/או הסבר**", נורמה פסולה ואסורה בהתאם לסעיף 30 לחוק החוזים "**תקנת הציבור**" ואינה מתיישבת

- עם כללי מסחר והוגנות סבירים ובכלל. מה גם שלא על בסיס זה מפרה הנתבעת את ההסכם. (ראו, ע"א 294/91 **חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' ליונל אריה קסטנבאום**).
58. לתובעת עומדת הזכות עקב הפרת החוזה על ידי הנתבעים וביטול החוזה ללא סיבה, שלא כדין וחד צדדית, לקבל בהשבה את כל אשר קיבלו הנתבעים מאת התובעת ו/או אשר מגיע להם והם דמי הזיכיון מעמלת המכירות כאמור **בסעיף 9 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)**, ה'תשל"א-1970. להלן: "**חוק החוזים תרופות**".
59. לתובעת עומדת הזכות לפיצוי נזיקי על פי ולכל תקופת החוזה שהופר על ידי הנתבעים וזאת כאמור בסעיף 10 לחוק החוזים תרופות, "**הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה**".
60. התובעת עשתה כל אשר לאל ידה להקטין את נזקה, לקיים את ההסכם בדבקות, מסירות, ואף לוותר בעבור הנתבעים על החנות בקריון ורק שתישאר בחנות חוצות המפרץ, וללא הואיל ומכאן אין להטיל עליה כל אחריות לכל נזק.
61. הנתבעים הפרו את ההסכם בעשיית דין עצמי "**ובכוח הזרוע**" ללא כל צו שיפוטי ובית המשפט אמר את דברו בתיק הקודם והציע לנתבעת להמיר תביעתה לכספית נזיקית, הנתבעים פעלו מלכתחילה תוך הפרה **צפויה ומתוכננת** של ההסכם, ושאלו בכוונתם לקיימו והכל על מנת לחלט את דמי הזיכיון והעמלות המגיעות לתובעת ולשלשל אותם לכיסם.
62. הנתבעים פעלו להתעשר על חשבון התובעת כאמור **בסעיף 1. (א) לחוק עשיית עושר שלא במשפט, ה'תשל"ט-1979** והתובעת זכאית להשבה מלאה, לרבות את רווחיה הצפויים לה לכל תקופת החוזה ואשר נמנעו הימנה עקב מעשה ההפרה על ידי הנתבעים, ואף זכאית היא לכל הרווחים שהפיקו הנתבעים מזכיינים אחרים שבאו במקומה ובנעליה של התובעת מכוח דיני עשיית עושר שלא במשפט. (ראו פס"ד ד"נ 20/82 **אדרס חומרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה.**).
63. התובעת זכאית להרמת מסך ההתאגדות של נתבעת 1 לעבר נתבעים 2,3 בהיותם **מעוולים יחד ולחוד** ע"פ סעיף 11 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכן על פי **סעיף 6 לחוק החברות ואף ביצעו הנתבעים "מעשה אישי"** באחריות יחידים שהם אורגנים בחברה ע"פ ס' 54 לחוק החברות, הסגת גבול לתוך בית העסק המצוי בהסכם זיכיון אצל התובעת בניגוד להסכם וללא צו שיפוטי כאמור בסעיף 31 לפקודת הנזיקין.
64. הנתבעים הונו את התובעת במעשה תרמית והונאה מתוכננים היטב **ומלכתחילה** ואינם זכאים לכל הגנה בשל מסך ההתאגדות של נתבעת 1.
65. לחילופין, הנתבעים התרשלו בקיום ההסכם עם התובעת, מעשה שאדם או חברה סבירה לא הייתה נוקטת בו, הנוגדים הם כללי מסחר תקינים, וחובתם הייתה שלא לנהוג כך ואף אם כן (מוכחש) הרי רק עם צווים שיפויים כאמור בהסכם ולא על ידי עשיית דין עצמי.
66. הנתבעים זכאים לכל סעדי התביעה על פי כל דין ראוי.

סיכום:

67. לאור האמור, מתבקש כב' בית המשפט ליתן פסק דין כמבוקש בפרק סעדי התביעה לעיל.
68. לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 900,000 ₪ בתוספת ריבית והצמדה כדין החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
69. כב' בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בתוספת ריבית והצמדה כדין הן בעבור ההליך הקודם והן בגין ההליך הנוכחי וזאת מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ספיר בודוק בן צוק, עו"ד
ב"כ התובעת